

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER-ES
INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IOPES

BOLETIM INFORMATIVO – EDITAL 01/2008

**Cód. IOPES-225 – Técnico Superior de Suporte
Assistência Jurídica**

1. Quanto aos direitos e garantias fundamentais, analise as proposições e assinale a alternativa correta.
 - I. Os direitos são bens e vantagens conferidos pela norma, enquanto as garantias são meios destinados a fazer valer esses direitos. Assim, quando a Constituição Federal determina que “todos são iguais perante a lei, sem distinções de qualquer natureza” e que “a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei”, há correspondência entre o direito e a garantia.
 - II. São garantias dos direitos coletivos o *habeas corpus*, o mandado de segurança coletivo, o mandado de injunção coletivo e a ação popular.
 - III. Pode ser extraditado o brasileiro naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei.
 - A) Está correto apenas o item I.
 - B) Estão corretos apenas os itens I e II.
 - C) Estão corretos apenas os itens I e III.
 - D) Estão corretos apenas os itens II e III.
2. Assinale a alternativa incorreta.
 - A) De acordo com a Constituição Federal, a federação brasileira é constituída pela união indissolúvel da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e dos territórios.
 - B) A União, os estados e o Distrito Federal possuem competência legislativa concorrente sobre direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico, sobre procedimentos em matéria processual e sobre proteção à infância e à juventude.
 - C) Compete privativamente à União legislar, dentre outras matérias, sobre direito civil, comercial, do trabalho, serviço postal, jazidas, minas e outros recursos minerais, diretrizes e bases da educação nacional. Entretanto, lei complementar pode autorizar que os estados legislem sobre questões específicas referentes às matérias de competência privativa da União.
 - D) Os Estados-membros são pessoas jurídicas de direito público interno, dotados de capacidade política, exercendo, autonomamente, uma parcela da soberania do estado brasileiro.
3. Quanto à organização dos Poderes, é correto o que se afirma em:
 - A) Constitui crime de responsabilidade a ausência, sem justificção adequada, de ministro de Estado ou qualquer titular de órgão diretamente subordinado à presidência da República, quando houver convocação por parte da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, ou de qualquer de suas comissões, para prestar informações sobre assunto determinado.
 - B) Compete ao STF processar e julgar as causas entre Estado estrangeiro e município.
 - C) A Câmara dos Deputados e o Senado Federal podem criar comissões parlamentares de inquérito, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de 1/3 (um terço) de seus membros, para apurar fatos indeterminados e por prazo certo.
 - D) A divisão dos Poderes, bem como sua independência, não é absoluta. Há interferências que visam ao estabelecimento de um sistema de freios e contrapesos à busca do equilíbrio necessário. Como exemplo, podemos citar o sistema denominado bicameralismo, onde o Poder Legislativo se organiza em duas Casas, ou seja, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal.

4. Em se tratando da tributação e do orçamento, analise as proposições e assinale a letra que contenha a ordem que expresse a correlação correta.

V – verdadeiro F – falso

- () A Constituição Federal, ao tratar do Sistema Tributário Nacional, dispõe sobre competências tributárias, limitações ao poder de tributar, imunidades e repartição de receitas tributárias.
- () O Sistema Tributário Nacional obedece aos princípios da legalidade, da isonomia, da anterioridade e da eficiência.
- () São princípios orçamentários: a universalidade, a unidade, a anualidade, a transparência e a publicidade.
- () A lei orçamentária anual compreenderá o orçamento fiscal e da seguridade social, em conjunto, cujas receitas têm natureza social, e o das empresas estatais em separado.

- A) F/F/V/V.
- B) F/V/F/V.
- C) V/V/F/F.
- D) V/F/V/F.

5. Em relação à ordem econômica e financeira, assinale a alternativa incorreta.

- A) O planejamento econômico pelo Estado é determinante para o setor público.
- B) Ao assegurar a liberdade de iniciativa, ao tratar da ordem econômica e financeira, a Constituição Federal automaticamente assegurou a liberdade de concorrência, não podendo o Poder Público participar de atividades de cunho econômico.
- C) A Constituição Federal estabelece que a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social.
- D) A lei estabelecerá as diretrizes e bases do planejamento do desenvolvimento nacional equilibrado, o qual incorporará e compatibilizará os planos nacionais e regionais de desenvolvimento.

6. Em relação aos direitos do consumidor, assinale a alternativa correta.

- I. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.
- II. Produto defeituoso é aquele que não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração circunstâncias relevantes, dentre elas, sua apresentação, o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam e a época em que foi colocado em circulação.
- III. Dentre os direitos básicos do consumidor, encontramos: a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou inseguros.

- A) Estão corretas apenas as afirmativas II e III.
- B) Está correta apenas a afirmativa I.
- C) Está correta apenas a afirmativa II.
- D) Estão corretas apenas as afirmativas I e II.

7. Assinale a alternativa correta.

- A) O Conama – Conselho Nacional da Amazônia foi criado com a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente.
- B) Dentre os instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente não podemos citar: instrumentos econômicos, como concessão florestal, servidão ambiental, seguro ambiental e outros.
- C) São princípios gerais do direito ambiental o princípio do direito à sadia qualidade de vida, o do acesso equitativo aos recursos naturais, o do usuário-pagador e poluidor-pagador, o da precaução, o da prevenção, o da reparação, o da informação e o da participação.
- D) Para assegurar a efetividade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, incumbiu-se ao Poder Público exigir, na forma da lei, para a instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de qualquer degradação ao meio ambiente, o Estudo Prévio de Impacto Ambiental.

8. Analise as afirmativas e assinale a alternativa correta.

- A) Os direitos da personalidade não podem ser transferidos à esfera jurídica de outrem, nem ultrapassar a esfera de seu titular, com exceção dos casos previstos em lei.
- B) A personalidade inicia-se no momento do nascimento, que, em qualquer caso, torna possível a aquisição e perda de direitos subjetivos pelo indivíduo, ressaltando a nossa lei, os direitos do nascituro.
- C) Em qualquer caso, o Código Civil oferece tutela jurídica ao pseudônimo adotado contra atentados de terceiros, por gozar da mesma proteção que se dá ao nome.
- D) Na tutela do direito à imagem do morto ou do ausente, na qualidade de lesados indiretos, são partes legítimas para requerer reparação o cônjuge, os ascendentes, os descendentes ou os colaterais até o quarto grau.

9. Em se tratando dos bens, analise as proposições e assinale a letra que contenha a ordem que expresse a correlação correta.

V – verdadeiro F – falso

- () Bens divisíveis são os que se podem fracionar sem alteração na sua substância, diminuição considerável de valor, ou prejuízo do uso a que se destinam.
- () São infungíveis os móveis que podem substituir-se por outros da mesma espécie, qualidade e quantidade.
- () Consideram-se móveis para os efeitos legais as energias que tenham valor econômico, os direitos reais sobre objetos imóveis e as ações correspondentes e os direitos pessoais de caráter patrimonial e respectivas ações.
- () Os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis, enquanto conservarem a sua qualificação, na forma que a lei determinar.

- A) F/F/V/F.
- B) V/F/F/V.
- C) F/V/F/V.
- D) V/V/F/F.

10. Analise as proposições sobre fatos jurídicos, assinalando a alternativa errada.

- A) A ação voluntária que exclusivamente causar dano moral a outrem configura ato ilícito e gera, para o agente, a obrigação de reparar o dano.
- B) Aos credores sem garantia cabe ação de anulação do ato de remissão de dívida efetuado por devedor sem suporte patrimonial para saldar o débito.
- C) Os negócios jurídicos podem ser firmados sob condição expressa em cláusula que, pactuada entre as partes, subordine o efeito do negócio a evento futuro e incerto.
- D) A simulação nulifica o negócio jurídico. Deve a nulidade ser alegada pela parte prejudicada ou pelo Ministério Público, não cabendo apreciação de ofício pelo juiz.

11. Quanto às obrigações, assinale a alternativa correta.

- I. O inadimplemento contratual acarreta a responsabilidade de indenizar as perdas e danos e todo inadimplemento se presume doloso.
 - II. A onerosidade excessiva advinda de evento extraordinário e imprevisível, que dificulta o adimplemento da obrigação por uma das partes é motivo de resolução do contrato por estar subentendida a cláusula *rebus sic stantibus*.
 - III. Obrigação é o vínculo jurídico que confere ao credor o direito de exigir do devedor o cumprimento de determinada prestação.
- A) Estão corretas apenas as afirmativas I e II.
 - B) Estão corretas apenas as afirmativas I e III.
 - C) Estão corretas as afirmativas I, II e III.
 - D) Estão corretas apenas as afirmativas II e III.

12. Assinale a alternativa incorreta.

- A) O direito das coisas é o complexo das normas reguladoras das relações jurídicas concernentes aos bens corpóreos suscetíveis de apropriação pelo homem.
- B) Possuidor é todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.
- C) Considera-se fiduciária a propriedade resolúvel de coisa imóvel fungível que o devedor, com escopo de garantia, transfere ao credor.
- D) São modos de aquisição da propriedade móvel o usucapião, a ocupação, o achado de tesouro, a tradição, a especificação, a confusão, a comistão e a adjunção.

13. Em relação aos registros públicos, é correto afirmar que:

- A) a responsabilidade civil dos oficiais depende da criminal pelos delitos que cometerem.
- B) os livros e papéis pertencentes ao arquivo do cartório ali permanecerão pelo prazo de 20 (vinte) anos.
- C) não serão cobrados emolumentos pelo registro civil de nascimento e pelo assento de óbito, bem como pela primeira certidão respectiva.
- D) qualquer pessoa pode requerer certidão do registro, informando ao oficial ou ao funcionário o motivo ou interesse do pedido.

14. São princípios informadores e fundamentais inerentes à jurisdição:

- A) indelegabilidade, contraditório, inércia, inafastabilidade e juiz natural.
- B) investidura, aderência ao território, indelegabilidade, juiz natural e inércia.
- C) aderência ao território, indelegabilidade, devido processo legal e inafastabilidade.
- D) inércia, inafastabilidade, eventualidade, indelegabilidade e investidura.

15. Assinale a alternativa errada, em relação à denunciação da lide.
- A) A jurisprudência do STJ vem-se afinando com o entendimento doutrinário predominante no sentido de que nos casos de evicção e transmissão de direitos (garantia própria) é que a denunciação da lide é obrigatória.
 - B) A denunciação da lide implica uma espécie de ação regressiva *secundum eventus litis*.
 - C) A falta de denunciação da lide impede o adquirente de ajuizar ação contra o alienante para haver de volta o preço que pagou pela coisa.
 - D) Não se admite denunciação da lide nas ações de reparação de danos causados ao consumidor.
16. Analise as proposições e assinale a alternativa correta.
- I. Ato processual é a manifestação de vontade de um dos sujeitos do processo, dentro de uma das categorias previstas pela lei processual, que tem por fim criar, modificar ou extinguir a relação processual.
 - II. O processo começa com a iniciativa da parte e se completa com a intimação do réu.
 - III. Se o autor apelar da sentença de indeferimento da petição inicial por inépcia, o despacho que receber o recurso mandará citar o réu para acompanhá-lo.
- A) Está correta apenas a afirmativa II.
 - B) Está correta apenas a afirmativa I.
 - C) Está correta apenas a afirmativa III.
 - D) Todas as afirmativas estão corretas.
17. Assinale a alternativa correta.
- A) Não se reconhecem os efeitos da revelia em ação de investigação de paternidade.
 - B) Pode o réu, em seu próprio nome, reconvir ao autor, quando este demandar em nome de outrem.
 - C) O interrogatório não pode ser realizado em qualquer fase do processo.
 - D) A tentativa de conciliação não é obrigatória como fase processual instituída no interesse da administração da justiça.
18. Assinale a alternativa incorreta.
- A) Os embargos infringentes podem ser conhecidos e providos no julgamento não unânime do agravo retido, cuja decisão tenha se limitado a apreciar preliminar.
 - B) Somente a parte dispositiva da sentença é alcançada pela coisa julgada material.
 - C) O Ministério Público, em regra, tem legitimidade para recorrer no processo em que oficiou obrigatoriamente como fiscal da lei, ainda que não haja recurso da parte.
 - D) No processo cautelar é possível ao juiz ordenar a prestação de caução real ou fidejussória, na hipótese de concessão da medida cautelar sem oitiva do requerido.
19. Após analisar as alternativas, assinale a correta.
- A) Podem cobrar seus créditos através de execução fiscal as autarquias que atuem como bancos no setor privado e as empresas públicas.
 - B) O processo de execução é meio idôneo para exercício, por parte da União, de pretensão direito à repetição de incentivo fiscal.
 - C) O prazo para oposição de embargos em execução contra a Fazenda Pública é de 15 (quinze) dias.
 - D) Não figura fraude de execução simples protesto contra alienação de bens.
20. Em se tratando da Administração Pública e dos princípios constitucionais do Direito Administrativo, analise as proposições e assinale a letra que contenha a ordem que expresse a correlação correta.
- V – verdadeiro F – falso
- () A Administração Pública é uma atividade política.
 - () Os princípios constitucionais da Administração Pública são aplicáveis aos três níveis de governo da federação.
 - () O princípio constitucional que não respeita à administração pública é o princípio do juiz natural.
 - () A Administração Pública, em sentido objetivo, no exercício da função administrativa, engloba o fomento a atividades privadas de interesse público.
- A) V/F/V/F.
 - B) F/V/F/V.
 - C) F/V/V/F.
 - D) V/V/F/F.

21. Analise as afirmativas e assinale a alternativa incorreta.
- A) A Administração direta é o conjunto dos órgãos integrados na estrutura administrativa da União.
 - B) Convalidação ou saneamento é o ato administrativo pelo qual é suprido o vício existente em ato ilegal, com efeitos *ex nunc*.
 - C) A classificação do serviço público como impróprio decorre de que o serviço prestado, apesar de atendendo a necessidades coletivas, não é executado pelo Estado, seja direta ou indiretamente, mas tão-somente autorizado, regulamentado e fiscalizado pelo Poder Público.
 - D) É incorreto dizer que as pessoas jurídicas de direito público da Administração Indireta, submetem-se à supervisão hierárquica dos ministérios a que estejam vinculadas.
22. Analise as proposições e assinale a alternativa correta.
- I. A lei geral de licitações proíbe a venda direta de bens públicos imóveis a particulares, ainda que no âmbito de programas habitacionais de interesse social.
 - II. A modalidade de licitação do pregão é utilizada para a aquisição de bens e serviços comuns, cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos no edital.
 - III. O atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento é motivo para imposição de penalidade, mas não para rescisão do contrato administrativo.
 - IV. Nos contratos de concessão e permissão de serviço público, ressalvados os impostos sobre a renda, a criação, a alteração ou a extinção de quaisquer tributos ou encargos legais, após a apresentação da proposta, quando comprovado seu impacto, implicará a revisão da tarifa, para mais ou para menos, conforme o caso.
- A) Estão corretos apenas os itens I e III.
 - B) Estão corretos apenas os itens II e III.
 - C) Estão corretos apenas os itens I e IV.
 - D) Estão corretos apenas os itens II e IV.
23. Quanto à limitação administrativa, é correto o que se afirma em:
- A) As limitações podem ser definidas com medidas de caráter específico, previstas em lei com fundamento no poder de polícia do Estado.
 - B) À Administração Pública cabe o exercício de restrição ao domínio público, por meio do poder de polícia fundado na supremacia do interesse público sobre o particular.
 - C) São características das limitações administrativas: imposição de obrigação de não fazer ou deixar de fazer, visam a conciliar o exercício do direito público com o direito privado e são condições inerentes ao direito de propriedade, mas não dão direito a indenização.
 - D) Assim como as limitações impostas no direito privado, as limitações administrativas visam a regulamentar os direitos e obrigações recíprocos dos particulares.
24. É o contrato de direito público, oneroso ou gratuito, pelo qual a Administração Pública consente, a título precário, que o particular se utilize de bem público com exclusividade, dispensada a licitação e a autorização legislativa:
- A) concessão de uso.
 - B) autorização de uso.
 - C) permissão de uso.
 - D) cessão de uso.
25. Assinale a alternativa incorreta.
- A) A culpa administrativa, também chamada de culpa anônima, prevê a responsabilidade do Estado, independentemente da identificação do agente causador.
 - B) Os agentes públicos dividem-se em cinco categorias diferenciadas: agentes políticos, agentes administrativos, agentes honoríficos, agentes delegados e agentes credenciados.
 - C) Pessoas jurídicas de direito privado, não integrantes da Administração Pública, podem se sujeitar à responsabilidade civil objetiva do Estado.
 - D) O Estado só poderá ser acionado para ressarcimento dos danos provocados por agentes públicos, mas somente quando no exercício das suas atribuições, e não atuando como um simples particular.
26. Em caso de omissão, a lei penal começa a vigorar no Brasil:
- A) na data de sua publicação.
 - B) 40 (quarenta) dias após sua publicação.
 - C) 45 (quarenta e cinco) dias após sua publicação.
 - D) 35 (trinta e cinco) dias após sua publicação.

27. Quanto ao crime, analise as proposições e assinale a letra que contenha a ordem que expresse a correlação correta.
- V – verdadeiro F – falso
- () O fato típico é composto pelo resultado, pela relação de causalidade e pela tipicidade.
() Crime é o fato típico e antijurídico.
() Crimes permanentes são aqueles em que a consumação, embora já realizada, continua acontecendo e se renovando sem fim, prolongando-se no tempo.
() O *aberratio ictus* ou erro na execução é o erro que ocorre na execução formal do crime.
- A) F/F/V/F.
B) F/V/V/F.
C) F/V/F/V.
D) V/V/F/F.
28. Em se tratando de ação penal, assinale a alternativa errada.
- A) Concluindo o Ministério Público que houve, na queixa, exclusão voluntária e expressa de autor do crime pelo querelante, poderá aditá-la para incluí-lo, intervindo em todos os termos subsequentes do processo.
B) O prazo para o exercício do direito de queixa é peremptório, não se suspendendo nem se interrompendo, ocorrendo a extinção da punibilidade pela decadência, caso não seja intentada a ação penal no período estabelecido pela lei, ainda que haja o ofendido, ou quem tenha qualidade para representá-lo, requerido a instauração do inquérito policial no prazo legal.
C) A ação penal de iniciativa privada é regida pelo princípio da conveniência, que dá ao ofendido a faculdade de promovê-la, se for esse seu interesse, e pelo princípio da disponibilidade, que lhe permite desistir da ação proposta.
D) Na ação penal de iniciativa privada subsidiária da pública não é admissível a concessão de perdão, bem como a ocorrência da perempção.
29. Acerca da prova no processo penal, o ordenamento jurídico brasileiro:
- A) não opõe restrição à produção de qualquer tipo de prova, em virtude de acolher o princípio da verdade real.
B) atribui ao acusado o ônus de provar sua inocência, sob pena de, em não fazendo dentro do processo, ter sua condenação reconhecida.
C) considera nulo o processo se faltar o exame de corpo de delito, não admitindo o suprimento por prova testemunhal.
D) adota, para avaliação da prova, como regra, o sistema do livre convencimento motivado, mas, em relação ao júri, admite julgamento por convicção íntima.
30. Em relação à prisão, assinale a alternativa correta.
- A) A prisão preventiva e a prisão temporária somente podem ser decretadas mediante requerimento, certo também que a primeira tem por limite a instrução criminal.
B) A prisão em flagrante é um ato administrativo do Estado e caracteriza-se por ser uma medida cautelar de natureza processual que dispensa ordem escrita e é prevista expressamente na Constituição Federal.
C) Não é possível a prisão em flagrante em crime de ação penal privada.
D) O princípio *in dubio pro reu* deve ser considerado ao decidir o juiz sobre a decretação ou não da prisão preventiva.
31. Enquanto a liberdade provisória _____ é imposta por lei e independe de prestação prévia de fiança, a liberdade provisória _____ ocorre depois da homologação do auto de prisão em flagrante. Preenchem a lacuna:
- A) obrigatória – permitida.
B) permitida – obrigatória.
C) obrigatória – necessária.
D) necessária – permitida.

32. Analise as proposições e assinale a resposta correta.

- I. O rito sumário destina-se aos crimes apenados com reclusão, ressalvada a existência de procedimento especial.
 - II. O rito sumário é muito utilizado na atualidade.
 - III. O processo das contravenções terá forma sumária, iniciando-se pelo auto de prisão em flagrante ou mediante portaria expedida pela autoridade policial ou pelo juiz, de ofício ou a requerimento do Ministério Público.
- A) Está correto apenas o item II.
 - B) Está correto apenas o item III.
 - C) Está correto apenas o item I.
 - D) Todos os itens estão corretos.

33. Em relação aos recursos em geral, assinale a alternativa incorreta.

- A) Se o Tribunal de Justiça, no julgamento de apelação interposta pela acusação, diminuir a pena aplicada ao condenado, haverá o que a doutrina e a jurisprudência denominam *reformatio in melius*.
- B) Da decisão que julga improcedente a exceção de incompetência do juízo, cabe *habeas corpus*.
- C) O recurso em sentido estrito tem prazo de 5 (cinco) dias para ser proposto.
- D) É de 5 (cinco) dias o prazo do ofendido que não se habilitou como assistente, para interpor recurso de apelação contra decisão do Tribunal do Júri, se da sentença não foi interposta apelação do Ministério Público.

34. Quanto à hierarquia, as fontes do direito do trabalho obedecem à seguinte ordem:

- A) a Constituição Federal, as leis, a sentença normativa, a convenção coletiva de trabalho e os usos e costumes.
- B) a Constituição Federal, a convenção coletiva de trabalho, as leis, a sentença normativa e os usos e costumes.
- C) a Constituição Federal, a sentença normativa, as leis, os usos e costumes e a convenção coletiva de trabalho.
- D) a Constituição Federal, os usos e costumes, as leis, a sentença normativa e a convenção coletiva de trabalho.

35. Quanto a contrato individual de trabalho, analise as proposições e assinale a letra que contenha a ordem que expresse a correlação correta:

V – verdadeiro F – falso

- () Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza eventual a empregador, sob dependência dele e mediante salário.
 - () Não se reconhece a validade do contrato de experiência se não houver sido formalizado por meio de documento escrito.
 - () O contrato individual de trabalho, correspondendo à relação jurídica de emprego, apenas se caracteriza quando celebrado de modo expresso, com os registros na CTPS do operário.
 - () De acordo com a CLT, considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços.
- A) F/V/V/F.
 - B) V/F/F/V.
 - C) F/V/F/V.
 - D) V/V/F/F.

36. Assinale a alternativa incorreta.

- A) Conforme entendimento jurisprudencial, cumprida a jornada no período noturno, sendo esta prorrogada, é devido o adicional.
- B) Entre duas jornadas de trabalho, haverá um período mínimo de 11 (onze) horas consecutivas para descanso.
- C) A não-concessão de intervalo para a alimentação e repouso, não importa no deferimento de horas extras, constituindo apenas infração administrativa.
- D) O percentual máximo de remuneração para as horas extras é de livre fixação em norma coletiva, respeitado o limite mínimo estipulado pela Constituição Federal.

37. Assinale a alternativa correta quanto à estabilidade e ao FGTS.

- A) É vedada, em qualquer hipótese, a dispensa do empregado sindicalizado, a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, ainda que suplente, até o final do mandato.
- B) O depósito do FGTS é obrigatório nos casos de afastamento para licença por acidente de trabalho e prestação do serviço militar obrigatório.
- C) Todos os membros da Cipa, titulares e suplentes, possuem estabilidade, desde o registro da candidatura até 1 (um) ano após o final do mandato.
- D) O direito ao FGTS se estende aos diretores não-empregados de empresas públicas e sociedades controladas pela União, somente se assim dispuserem os respectivos estatutos.

38. Constituem justa causa para rescisão do contrato individual de trabalho pelo empregador, exceto:
- A) ato de improbidade.
 - B) embriaguez habitual e em serviço.
 - C) violação de segredo da empresa.
 - D) condenação criminal de empregado, com pena alternativa de prestação de serviços à comunidade.
39. Quanto ao aviso prévio, assinale a alternativa correta.
- A) Na rescisão do contrato de trabalho por iniciativa tanto do empregado quanto do empregador, tem direito o empregado à redução de duas horas diárias na jornada de trabalho, ou ausentar-se por sete dias corridos, sem prejuízo do salário integral.
 - B) A reconsideração do aviso prévio oferecido por qualquer uma das partes é impossível, dada a sua natureza receptícia.
 - C) A falta de aviso prévio por parte do empregado dá ao empregador o direito de descontar os salários correspondentes ao prazo respectivo.
 - D) Ocorrendo a cessação das atividades da empresa decorrente do ato do Poder Público, está afastado o direito ao pagamento do aviso prévio, já que não houve culpa ou vontade do empregador em rescindir o contrato de trabalho.
40. Acerca da competência da Justiça do Trabalho, assinale a alternativa correta.
- A) No caso de conflito de competência entre a Justiça do Trabalho e a Justiça Comum, conforme a jurisprudência dominante, a competência em razão da matéria é definida em função da natureza da lide delineada na petição inicial, portanto, a pretensão a ser deduzida é que firma a competência material do juízo.
 - B) Compete ao Tribunal Superior do Trabalho julgar os conflitos de competência entre Tribunais Regionais e os que envolvam Juízes de Direto no exercício da jurisdição trabalhista e as Varas do Trabalho; em processos de dissídio individual, serão julgados, em última instância, pela Seção Especializada em Dissídios Individuais.
 - C) A competência das Varas do Trabalho é determinada pela localidade onde o empregado e o empregador celebram o contrato de trabalho.
 - D) Não faz parte da atual competência jurisdicional da Justiça do Trabalho a demanda do sindicato patronal contra a empresa, cobrando o recolhimento da contribuição assistencial.
41. Em relação aos atos processuais, termos, prazos e nulidades, assinale a resposta correta.
- A) No processo trabalhista a prática de atos processuais pode ser feita pelo sistema fac-símile somente quando se tratar de prazo dilatatório, sendo necessária a apresentação dos originais em juízo até 5 (cinco) dias da data de seu término.
 - B) A nulidade, no processo do trabalho, não será pronunciada se o mérito da causa puder ser julgado em favor da parte que seria prejudicada.
 - C) Os atos processuais realizam-se em dias úteis, até às 18 (dezoito) horas.
 - D) A notificação ao reclamado para comparecer à audiência de instrução e julgamento guardará o prazo de 5 (cinco) dias entre a data do recebimento da notificação e a data designada para a audiência, qualquer que seja o reclamado.
42. Analise as proposições e assinale a alternativa correta.
- I. Na Justiça do Trabalho, o trabalhador pode postular diretamente em juízo, inclusive, verbalmente.
 - II. A contestação é a principal espécie de defesa do réu, mas não é a única modalidade de resposta que tem a finalidade de evitar a revelia processual.
 - III. As exceções processuais têm natureza jurídica de ação autônoma, propostas pelo réu em face do autor, aproveitando-se do mesmo processo.
- A) Está correto apenas o item II.
 - B) Está correto apenas o item III.
 - C) Está correto apenas o item I.
 - D) Todos os itens estão corretos.
43. Analise as alternativas e assinale a correta.
- A) Cabe ao réu apresentar as evidências que constituem seu direito e cabe ao autor apresentar as evidências que impeçam, modifiquem ou prejudiquem o direito do réu.
 - B) A sentença declaratória, além de declarar o convencimento do juiz sobre a relação jurídica que o autor pretende ser reconhecida, também cria, altera ou extingue uma relação jurídica.
 - C) Os meios de prova mais utilizados na Justiça do Trabalho são: depoimento pessoal, documentos, testemunhas e perícias.
 - D) São requisitos essenciais da sentença o relatório, a fundamentação, a decisão e a conclusão.

44. Em relação aos recursos trabalhistas, assinale a alternativa incorreta.

- A) São pressupostos recursais: recorribilidade, tempestividade, singularidade, preparo, adequação, sucumbência e legitimação.
- B) Cabem embargos de declaração da sentença ou acórdão, no prazo de 5 (cinco) dias, ao prolator da decisão embargada, quando esta for omissa, contraditória ou nela ocorrer obscuridade.
- C) Se houver desistência do recurso principal, a análise do recurso adesivo fica prejudicada.
- D) É cabível agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas nos processos de competência originária das Varas do Trabalho e dos Juízos de Direito no exercício da jurisdição trabalhista.

45. Quanto à execução trabalhista, analise as proposições e assinale a letra que contenha a ordem que expresse a correlação correta.

V – verdadeiro F – falso

- () Possuem legitimação ativa para propor embargos de terceiros apenas os que são estranhos à lide e tenham sido molestados em seu patrimônio.
 - () A impugnação à sentença de liquidação é possível no prazo de 5 (cinco) dias da garantia do juízo.
 - () Da sentença de liquidação não cabe nenhum recurso, podendo o executado, nos embargos à penhora, impugná-la.
 - () Os embargos à execução deverão ser precedidos do depósito da dívida ou de penhora sobre bens indicados pelo devedor.
- A) F/V/F/V.
 - B) V/F/F/V.
 - C) F/V/V/F.
 - D) V/V/F/F.

46. Quanto aos princípios fundamentais e aos direitos e garantias fundamentais dispostos na Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

- A) A República Federativa do Brasil tem como fundamentos: a soberania, a dignidade da pessoa humana, a cidadania e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.
- B) O Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita, aos acusados em geral e aos litigantes, desde que aleguem a insuficiência de recursos, mesmo se não forem reconhecidamente pobres, na forma da lei.
- C) Não existem direitos nem garantias absolutos, o que implica a possibilidade de limites constitucionais e infraconstitucionais a eles, inclusive no que tange aos direitos e garantias fundamentais.
- D) O princípio constitucional da presunção de inocência tornou inconstitucional toda prisão que não encontre causa em sentença penal transitada em julgado.

47. No que se refere à organização do Estado, assinale a alternativa correta.

- A) O princípio da moralidade só pode ser aferido pelos critérios pessoais do administrador.
- B) As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável apenas nos casos de dolo.
- C) Os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público são estáveis após 2 (dois) anos de efetivo exercício.
- D) Compete privativamente ao Superior Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores e aos Tribunais de Justiça propor ao Poder Legislativo respectivo a alteração da organização e da divisão judiciárias.

48. Em se tratando da Constituição do Estado do Espírito Santo, analise as proposições e assinale a letra que contenha a ordem que expresse a correlação correta:

V – verdadeiro F – falso

- () São Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, podendo qualquer um dos Poderes delegar atribuições de sua competência exclusiva.
 - () Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como o Tribunal de Contas e o Ministério Público Estadual, publicarão anualmente, até o mês de julho, os valores do subsídio e da remuneração dos cargos e empregos públicos.
 - () Perderá o mandato o deputado investido no cargo de ministro de Estado, governador de território, secretário de estado do Distrito Federal, de território e de prefeitura municipal ou de chefe de missão diplomática temporária.
 - () O governador e o vice-governador do estado não poderão ausentar-se do estado e do país sem licença da Assembléia Legislativa, sob pena de perda do cargo, salvo se por período não superior a 15 (quinze) dias.
- A) F/F/V/V.
B) V/V/F/F.
C) V/F/V/F.
D) F/V/F/V.

49. Quanto à Administração Pública, assinale a resposta correta.

- A) Dentre os Poderes do Estado, encontramos o Poder Executivo, cuja função precípua é a conversão da lei em ato individual e concreto (função normativa).
- B) O Estado de direito é aquele organizado juridicamente e obediente às suas próprias leis.
- C) As entidades fundacionais são apenas as pessoas jurídicas de direito privado, devendo a lei definir as respectivas áreas de atuação.
- D) Agentes públicos são os componentes do governo nos seus primeiros escalões, investidos em cargos, funções, mandatos ou comissões, por nomeação, eleição, designação ou delegação para o exercício de atribuições constitucionais.

50. Analise as afirmativas e assinale a alternativa incorreta, no que diz respeito à atividade administrativa.

- A) A publicidade como princípio da administração pública abrange toda atuação estatal, tanto pelo aspecto de divulgação quanto por propiciar o conhecimento da conduta interna e externa de seu agentes.
- B) A administração pública é a gestão de bens e interesses qualificados da comunidade no âmbito federal, estadual ou municipal, segundo os preceitos do direito e da moral, visando ao bem comum.
- C) A administração pública tem natureza de *munus* público para quem a exerce.
- D) Toda atividade do administrador público tem por finalidade o bem comum da coletividade administrada.

51. Analise as proposições sobre organização administrativa e assinale a alternativa correta.

- I. Conforme o Decreto-lei 200/67, a Administração indireta compreende, como categorias de entidades dotadas de personalidade jurídica própria, as autarquias, as empresas públicas e as sociedades de economia mista.
 - II. No Brasil, o direito positivo conceitua a Administração direta federal como a que se constitui de serviços integrados na estrutura administrativa do Legislativo Federal.
 - III. A Administração centralizada ou direta, a saber, a União, os estados e os municípios são pessoas jurídicas políticas dotadas de capacidade específica.
 - IV. A fundação de direito público pode ser considerada patrimônio público, personalizado, dirigido a fim público.
- A) Estão corretos os itens II, III e IV, apenas.
B) Estão corretos os itens I, II e III, apenas.
C) Estão corretos os itens I e IV, apenas.
D) Estão corretos os itens I e II, apenas.

52. Assinale a alternativa correta.

- A) Um dos requisitos necessários ao ato administrativo é a finalidade, que consiste no revestimento exteriorizador do ato, imprescindível à sua perfeição.
- B) Dentre a classificação dos atos administrativos, podemos dizer que são gerais (ou regulamentares), que são expedidos com destinatários determinados e com finalidade informativa.
- C) A revogação é a supressão de um ato discricionário ilegítimo e ineficaz realizada pela Administração.
- D) O ato administrativo típico é sempre manifestação da Administração, no desempenho de suas funções de Poder Público, visando à produção de efeito jurídico.

53. Quanto aos contratos administrativos, assinale a alternativa incorreta.
- A) Em regra, o instrumento do contrato é o termo, registrado em livro próprio da repartição contratante ou, se for o caso, por escritura pública (direitos reais sobre imóveis).
 - B) Contrato administrativo é o acordo que a Administração Pública, agindo nessa qualidade, firma exclusivamente com particular para a consecução de objetivos de interesse público, nas condições fixadas pela própria Administração.
 - C) A execução contratual diz respeito ao cumprimento de seu objeto, dentro dos prazos estipulados e nas condições ajustadas.
 - D) A modalidade de licitação necessária para o contrato de concessão de direito real de uso é a concorrência.
54. Em relação ao controle da Administração Pública, analise as proposições e assinale a letra que contenha a ordem que expresse a correlação correta:
- V – verdadeiro F – falso
- () O controle da Administração Pública é a faculdade de vigilância, orientação e correção que um Poder, órgão ou autoridade exerce sobre a própria conduta funcional ou sobre a de outro.
 - () O controle administrativo é um controle exclusivamente de legalidade.
 - () O controle legislativo é exercido pelos órgãos legislativos, ou seja, pelo Congresso Nacional, pelas Assembléias Legislativas e Câmaras de Vereadores, ou por comissões parlamentares sobre determinados atos do executivo.
 - () O controle judiciário é exercido privativamente pelos órgãos do Poder Judiciário sobre os atos administrativos do Executivo, do Legislativo e do próprio Judiciário quando realizam atividade administrativa.
- A) V/F/V/V.
 - B) F/F/V/F.
 - C) V/V/F/F.
 - D) V/F/F/V.
55. Quanto ao regime jurídico dos servidores do Estado do Espírito Santo, assinale a alternativa errada.
- A) O cargo público é provido por nomeação, ascensão, aproveitamento, reintegração e reversão.
 - B) É requisito para a posse a declaração do empossando de que exerce ou não outro cargo ou função pública.
 - C) O servidor público ocupante de cargo de provimento efetivo, se exonerado durante o período de licença médica ou férias, fará jus ao recebimento da remuneração respectiva, até o prazo final do afastamento.
 - D) É assegurado ao servidor público, na forma do Art. 122, IX, o direito à licença para o desempenho de mandato em associação de classe, sindicato, federação ou confederação, representativos da categoria de servidores públicos, com todos os direitos e vantagens inerentes ao cargo.

Questões dissertativas

1. É possível licitar obra e serviço de engenharia pela modalidade pregão? Explicar.
2. Admitem-se embargos do devedor antes de seguro o juízo? Explicar.

OBS.:

As respostas às questões dissertativas formuladas deverão ser respondidas exclusivamente nas folhas destinadas a essa finalidade, não havendo folhas para rascunho ou para uso de informações adicionais.